



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH FATCHUR ROZIQUIN BIN MUHAMMAD ILYAS**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bakalan Rt 010 Rw 002, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025



Terdakwa didampingi Penasihat DIAH KUSUMAH NINGRUM, SH dkk
Penasihat Hukum dari Advokad / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) LEGUNDI berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas (Alm) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman "sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa terdakwa terdakwa Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 3 bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing-masing + 0,30 gram, + 0,37 gram, +1,32 gram. Selanjutnya ditotal berat menjadi 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram dan total berat bersih / netto 1,303 gram.
 - ☐ 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa pemakaian shabu yang ditotal berat beserta pipet kacanya 1,94 gram.
 - ☐ 2 buah bandel plastik klip kecil yang masih kosong.
 - ☐ 1 buah timbangan elektrik.
 - ☐ 1 buah hp merk OPPO dengan nomer simcard 0851-9869-9835.
 - ☐ 1 buah bungkus plastik bekas popok

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



Dirampas untuk dimusnahkan.

- ☐ Uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman pula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :Bahwa ia terdakwa Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat didalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Bakalan Rt 010 Rw 002, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing + 0,30 gram, + 0,37 gram, + 1,32 gram (ditimbang dengan plastiknya) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai sabu dengan berat + 1,94 gram (ditimbang dengan pipetnya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa menghubungi RONI (belum tertangkap) bermaksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram kemudian RONI (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk menstransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu ke nomor rekening yang sudah diberikan selanjutnya dengan menggunakan dompet digital Gopay dan Dana milik terdakwa kemudian terdakwa mentransfer ke rekening BCA nomor 2711689577 atas nama YOGO PRABOWO dengan cara bertahap pertama sebesar Rp. 2.000.000,- kedua sebesar Rp. 1.000.000,- ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- keempat sebesar Rp.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN.Sid



Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp. 200.000,- akan dibayar jika ada uang masuk ke terdakwa setelah uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut di transfer oleh terdakwa kemudian RONI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta untuk mengambil ranjau narkotika jenis sabu di daerah Sepanjang dengan mengirim peta dan Map share lokasi kepada RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa selanjutnya setelah saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sabu tersebut kemudian RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan bungkus mie instan yang didalamnya terdapat sabu yang terilit isolasi bening dengan dibalus tissue kepada terdakwa kemudian terdakwa menimbang sabu tersebut dan beratnya 10 gram kemudian terdakwa mengambil 2 gram untuk diserahkan kepada saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) RACHMAT FAUZI sedangkan sisanya sebanyak 8 gram terdakwa bagi menjadi 4 poket dengan berat masing-masing 2 gram selanjutnya 1 poket berisi 2 gram terdakwa serahkan saksi RIYAN PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara bertemu di rumah saksi RIYAN PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Raya Tanggul Gang Makam Kecamayan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo kemudian 2 poket berisi 4 gram terdakwa serahkan APUNG (belum tertangkap) dan sisanya 1 poket seberat 2 gram terdakwa bawa sendiri dengan maksud terdakwa jual sendiri.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 WIB, AJIZ (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 20.00 WIB datang Anggota Kepolisian Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,30 gram, + 0,37 gram, + 1,32 gram (ditimbang dengan plastiknya, 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai sabu dengan berat + 1,94 gram (ditimbang dengan pipetnya), 2 buah bandel plastik klip kecil yang masih kosong, 1 buah timbangan elektrik, Uang tunai sebesar rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP merk OPPO dengan nomer simcard 0851-9869-9835.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01220/NNF/2025 Tanggal 17 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHAYA,A.Md, selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti dengan nomor 03169/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,105 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Barang bukti dengan nomor 03170/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,119 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Barang bukti dengan nomor 03171/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Barang bukti dengan nomor 03172/2025/NNF berupa 1 (satu) buah piet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,025 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas (Alm) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2025, bertempat didalam rumah terdakwa yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



beralamatkan di Dusun Bakalan Rt 010 Rw 002, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,30 gram, + 0,37 gram, + 1,32 gram (ditimbang dengan plastiknya) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai sabu dengan berat + 1,94 gram (ditimbang dengan pipetnya), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota Kepolisian Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Dusun Bakalan Rt 010 Rw 002, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atas informasi tersebut kemudian anggota Polda Jatim melakukan Penyelidikan dan hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira Jam 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Dusun Bakalan Rt 010 Rw 002, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,30 gram, + 0,37 gram, + 1,32 gram (ditimbang dengan plastiknya), 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai sabu dengan berat + 1,94 gram (ditimbang dengan pipetnya), 2 buah bandel plastik klip kecil yang masih kosong, 1 buah timbangan elektrik, Uang tunai sebesar rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP merk OPPO dengan nomer simcard 0851-9869-9835.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01220/NNF/2025 Tanggal 17 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHAYA, A.Md, selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

□ Barang bukti dengan nomor 03169/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,105 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



□ Barang bukti dengan nomor 03170/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,119 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

□ Barang bukti dengan nomor 03171/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

□ Barang bukti dengan nomor 03172/2025/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,025 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hedjen Oktianto, S.H., dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch Fatchur Roziqin Bersama Dengan Saksi Ivon Karsingki.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH FATCHUR ROZIQIN pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira Jam 20.00 WIB di Dusun Bakalan Rt 010 Rw 002, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Moch Fatchur Roziqin ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,30 gram, + 0,37 gram, + 1,32 gram (ditimbang dengan plastiknya, 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai sabu dengan berat + 1,94 gram (ditimbang dengan pipetnya), 2 buah bandel plastik klip kecil yang masih kosong, 1 buah timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP merk OPPO

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



dengan nomer simcard 0851-9869-9835, 1 buah bungkus plastik bekas popok.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari RONI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 08.00 WIB awalnya sebanyak 10 gram dengan cara terdakwa mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu ke nomor rekening yang sudah diberikan
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu dengan menggunakan dompet digital Gopay dan Dana milik terdakwa dengan mentransfer ke rekening BCA nomor 2711689577 atas nama YOGO PRABOWO dengan cara bertahap pertama sebesar Rp. 2.000.000,- kedua sebesar Rp. 1.000.000,- ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- keempat sebesar Rp. 2.000.000,- dan yang terakhir Rp. 800.000,- dengan total seluruhnya sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu kemudian RONI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta untuk mengambil ranjau narkotika jenis sabu di daerah Sepanjang dengan mengirim peta dan Map share lokasi kepada RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram tersebut kemudian terdakwa mengambil 2 gram untuk diserahkan kepada saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) RACHMAT FAUZI sedangkan sisanya sebanyak 8 gram terdakwa bagi menjadi 4 poket dengan berat masing-masing 2 gram selanjutnya 1 poket berisi 2 gram terdakwa serahkan saksi RIYAN PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara bertemu di rumah saksi RIYAN PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian 2 poket berisi 4 gram terdakwa serahkan APUNG (belum tertangkap) dan sisanya 1 poket seberat 2 gram terdakwa bawa sendiri dengan maksud terdakwa jual sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui menjual Narkotika jenis sabu secara eceran/poketan kecil dengan berbeda-beda tergantung ukuran.
- Bahwa terdakwa mengakui bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000 untuk per gramnya dan untuk keuntungan ecer terdakwa bisa mendapatkan Rp 50.000 perpoket.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa terdakwa mengakui dalam mengambil ranjauan narkoba jenis sabu saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat upah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukat atau menyerrahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ivon Karsingki,S.H., dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Moch Fatchur Roziqin Bersama Dengan Saksi Hedjen Oktianto,S.H.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOCH FATCHUR ROZIQIN pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira Jam 20.00 WIB di Dusun Bakalan Rt 010 Rw 002, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa MOCH FATCHUR ROZIQIN ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,30 gram, + 0,37 gram, + 1,32 gram (ditimbang dengan plastiknya, 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai sabu dengan berat + 1,94 gram (ditimbang dengan pipetnya), 2 buah bandel plastik klip kecil yang masih kosong, 1 buah timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP merk OPPO dengan nomer simcard 0851-9869-9835, 1 buah bungkus plastik bekas popok.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari RONI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 08.00 WIB awalnya sebanyak 10 gram dengan cara terdakwa mentransfer uang pembayaran narkoba jenis sabu ke nomor rekening yang sudah diberikan
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pembayaran Narkoba jenis sabu dengan menggunakan dompet digital Gopay dan Dana milik terdakwa dengan mentransfer ke rekening BCA nomor 2711689577 atas nama YOGO

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



PRABOWO dengan cara bertahap pertama sebesar Rp. 2.000.000,- kedua sebesar Rp. 1.000.000,- ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- keempat sebesar Rp. 2.000.000,- dan yang terakhir Rp. 800.000,- dengan total seluruhnya sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu kemudian RONI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta untuk mengambil ranjau narkotika jenis sabu di daerah Sepanjang dengan mengirim peta dan Map share lokasi kepada RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram tersebut kemudian terdakwa mengambil 2 gram untuk diserahkan kepada saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) RACHMAT FAUZI sedangkan sisanya sebanyak 8 gram terdakwa bagi menjadi 4 poket dengan berat masing-masing 2 gram selanjutnya 1 poket berisi 2 gram terdakwa serahkan saksi RIYAN PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara bertemu di rumah saksi RIYAN PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian 2 poket berisi 4 gram terdakwa serahkan APUNG (belum tertangkap) dan sisanya 1 poket seberat 2 gram terdakwa bawa sendiri dengan maksud terdakwa jual sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui menjual Narkotika jenis sabu secara eceran/poketan kecil dengan berbeda-beda tergantung ukuran.
- Bahwa terdakwa mengakui bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000 untuk per gramnya dan untuk keuntungan ecer terdakwa bisa mendapatkan Rp 50.000 perpoket.
- Bahwa terdakwa mengakui dalam mengambil ranjauan narkotika jenis sabu saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat upah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukat atau menyerrahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



Atas Keterangan saksi tersebut , terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rachmat Fauzi Bin Darmono, (dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sebanyak 2 gram .
- Bahwa sebelum saksi membeli Narkoba jenis sabu dari terdakwa saksi mengambil ranjauan Narkoba jenis sabu didaerah sepanjang atas perintah terdakwa.
- Bahwa saksi sudah 2 kali membeli narkoba jenis Sabu kepada terdakwa.
- Bahwa saksi membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya namun baru saksi bayar sebesar Rp 300.000 dan kekurangannya akan saksi bayar setelah narkoba jenis sabu laku terjual.
- Bahwa saksi Narkoba jenis sabu yang saksi beli dari terdakwa saksi jual kembali kepada pembeli dengan harga bervariasi sebesar Rp150.000 hingga Rp 300.000 perpoketnya.
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukat atau menyerrahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Riyan Purnomo Bin Misio, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 22.30 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dusun Tanggul Kidul Rt 005 Rw 003, Kelurahan Tanggul, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, karena telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sebanyak 2 gram .
- Bahwa saksi sudah 2 kali ini membeli narkoba jenis Sabu kepada terdakwa.
- Bahwa saksi membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram dengan harga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per gramnya namun baru saksi bayar

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



sebesar Rp 300.000 dan kekurangannya akan saksi bayar setelah narkoba jenis sabu laku terjual.

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang saksi beli dari terdakwa saksi jual kembali kepada pembeli dengan harga bervariasi sebesar Rp 200.000 hingga Rp 250.000 perpoketnya.
- Bahwa saksi menerangkan Narkoba jenis sabu yang saksi beli dari terdakwa saksi bagi menjadi 4 poket
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,36 gram, + 0,36 gram, + 0,36 gram, + 0,64 gram (masing-masing ditimbang dengan plastiknya), 1 (satu) bendel plastik klip kosong ditemukan dibawah tempat tidur dikamar saksi dan 1 (satu) buah handphone merk oppo dengan Nosim 0881027477254
- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukai atau menyeraahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira Jam 20.00 WIB di Dusun Bakalan Rt 010 Rw 002, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,30 gram, + 0,37 gram, + 1,32 gram (ditimbang dengan plastiknya, 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai sabu dengan berat + 1,94 gram (ditimbang dengan pipetnya), 2 buah bandel plastik klip kecil yang masih kosong, 1 buah timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP merk OPPO dengan nomer simcard 0851-9869-9835, 1 buah bungkus plastik bekas popok.
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari RONI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



jam 08.00 WIB awalnya sebanyak 10 gram dengan cara terdakwa mentransfer uang pembayaran narkoba jenis sabu ke nomor rekening yang sudah diberikan

- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran Narkoba jenis sabu dengan menggunakan dompet digital Gopay dan Dana milik terdakwa dengan mentransfer ke rekening BCA nomor 2711689577 atas nama YOGO PRABOWO dengan cara bertahap pertama sebesar Rp. 2.000.000,- kedua sebesar Rp. 1.000.000,- ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- keempat sebesar Rp. 2.000.000,- dan yang terakhir Rp. 800.000,- dengan total seluruhnya sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah melakukan pembayaran Narkoba jenis sabu kemudian RONI menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu di daerah Sepanjang dengan mengirim peta dan Map share lokasi kepada RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram tersebut kemudian terdakwa mengambil 2 gram untuk diserahkan kepada saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) RACHMAT FAUZI sedangkan sisanya sebanyak 8 gram terdakwa bagi menjadi 4 poket dengan berat masing-masing 2 gram selanjutnya 1 poket berisi 2 gram terdakwa serahkan saksi RIYAN PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara bertemu di rumah saksi RIYAN PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian 2 poket berisi 4 gram terdakwa serahkan APUNG (belum tertangkap) dan sisanya 1 poket seberat 2 gram terdakwa bawa sendiri dengan maksud terdakwa jual sendiri.
- Bahwa terdakwa menjual Narkoba jenis sabu secara eceran/poketan kecil dengan berbeda-beda tergantung ukuran.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000 untuk per gramnya dan untuk keuntungan ecer terdakwa bisa mendapatkan Rp 50.000 perpoket.
- Bahwa dalam mengambil ranjauan narkoba jenis sabu saksi RACHMAT FAUZI mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali membeli narkoba jenis sabu dari RONI.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa uang sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) adalah uang penjualan narkoba jenis sabu dari saksi RACHMAT FAUZI dan saksi RIYAN PURNOMO
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukai atau menyeraikan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing + 0,30 gram, + 0,37 gram, +1,32 gram. Selanjutnya ditotal berat menjadi 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram dan total berat bersih / netto 1,303 gram.
2. 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa pemakaian sabu yang ditotal berat beserta pipet kacanya 1,94 gram.
3. 2 buah bandel plastik klip kecil yang masih kosong.
4. 1 buah timbangan elektrik.
5. Uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
6. 1 buah hp merk OPPO dengan nomer simcard 0851-9869-9835.
7. 1 buah bungkus plastik bekas popok

Menimbang bahwa telah diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01220/NNF/2025 Tanggal 17 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHAYA,A.Md, selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :
 - ☐ Barang bukti dengan nomor 03169/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,105 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
 - ☐ Barang bukti dengan nomor 03170/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,119 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti dengan nomor 03171/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti dengan nomor 03172/2025/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,025 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,30 gram, + 0,37 gram, + 1,32 gram (ditimbang dengan plastiknya, 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai sabu dengan berat + 1,94 gram (ditimbang dengan pipetnya), 2 buah bandel plastik klip kecil yang masih kosong, 1 buah timbangan elektrik, Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP merk OPPO dengan nomer simcard 0851-9869-9835, 1 buah bungkus plastik bekas popok.
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari RONI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 08.00 WIB awalnya sebanyak 10 gram dengan cara terdakwa mentransfer uang pembayaran narkotika jenis sabu ke nomor rekening yang sudah diberikan
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu dengan menggunakan dompet digital Gopay dan Dana milik terdakwa dengan mentransfer ke rekening BCA nomor 2711689577 atas nama YOGO PRABOWO dengan cara bertahap pertama sebesar Rp. 2.000.000,- kedua sebesar Rp. 1.000.000,- ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- keempat sebesar Rp. 2.000.000,- dan yang terakhir Rp. 800.000,- dengan total seluruhnya sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda

P C



- Bahwa benar setelah melakukan pembayaran Narkotika jenis sabu kemudian RONI menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta untuk mengambil ranjau narkotika jenis sabu di daerah Sepanjang dengan mengirim peta dan Map share lokasi kepada RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram tersebut kemudian terdakwa mengambil 2 gram untuk diserahkan kepada saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) RACHMAT FAUZI sedangkan sisanya sebanyak 8 gram terdakwa bagi menjadi 4 poket dengan berat masing-masing 2 gram selanjutnya 1 poket berisi 2 gram terdakwa serahkan saksi RIYAN PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara bertemu di rumah saksi RIYAN PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian 2 poket berisi 4 gram terdakwa serahkan APUNG (belum tertangkap) dan sisanya 1 poket seberat 2 gram terdakwa bawa sendiri dengan maksud terdakwa jual sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menjual Narkotika jenis sabu secara eceran/poketan kecil dengan berbeda-beda tergantung ukuran.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000 untuk per gramnya dan untuk keuntungan ecer terdakwa bisa mendapatkan Rp 50.000 perpoket.
- Bahwa benar uang sebesar Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) adalah uang penjualan narkotika jenis sabu dari saksi RACHMAT FAUZI dan saksi RIYAN PURNOMO
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukat atau menyerrahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman atau menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata " setiap orang " identik" dengan terminologi kata " barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Berkaitan dengan persidangan perkara ini, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Moch Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas yang selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya. Terhadap diri Terdakwa telah diperoleh adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona.

Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan selama persidangan berlangsung telah diperoleh fakta yang menunjukkan baik secara fisik maupun segala sesuatunya bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh si pembuatnya bertentangan dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum ini dalam hukum pidana disebut juga dengan "wederrechtelijk" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum juga diartikan bahwa Terdakwa mengetahui tindakannya tersebut tidak mempunyai hak dan bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika harus dapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan maupun penguasaan narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu tanpa mendapat persetujuan menteri dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan penggunaan narkotika sangat strik sifatnya dibatasi oleh undang-undang saja untuk hal-hal yang secara tegas diperbolehkan oleh undang-undang saja, sehingga penggunaan narkotika diluar ketentuan undang-undang tersebut merupakan pelanggaran hukum/undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan telah terbukti pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira Jam 20.00 WIB di Dusun Bakalan Rt 010 Rw 002, Desa Katerungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo saksi Hedjen Oktianto, Sh, Saksi Ivon Karsingki yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda/



dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing + 0,30 gram, + 0,37 gram, + 1,32 gram (ditimbang dengan plastiknya) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai sabu dengan berat + 1,94 gram (ditimbang dengan pipetnya).

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 Dengan tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

Bahwa didalam daftar golongan I Lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam narkoba dan "Metamfetamina" termasuk unsur yang ada dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, maka dapat diperoleh fakta berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa menghubungi RONI (belum tertangkap) bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram kemudian RONI (belum tertangkap) meminta terdakwa untuk menransfer uang pembayaran narkoba jenis sabu ke nomor rekening yang sudah diberikan selanjutnya dengan menggunakan dompet digital Gopay dan Dana milik terdakwa kemudian terdakwa mentransfer ke rekening BCA nomor 2711689577

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



atas nama YOGO PRABOWO dengan cara bertahap pertama sebesar Rp. 2.000.000,- kedua sebesar Rp. 1.000.000,- ketiga sebesar Rp. 1.000.000,- keempat sebesar Rp. 2.000.000,- dan yang terakhir Rp. 800.000,- dengan total seluruhnya sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk kekurangannya sebesar Rp. 200.000,- akan dibayar jika ada uang masuk ke terdakwa setelah uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut di transfer oleh terdakwa kemudian RONI (belum tertangkap) menghubungi terdakwa dan meminta untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta untuk mengambil ranjau narkotika jenis sabu di daerah Sepanjang dengan mengirim peta dan Map share lokasi kepada RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa selanjutnya setelah saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil sabu tersebut kemudian RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan bungkus mie instan yang didalamnya terdapat sabu yang terilit isolasi bening dengan dibalus tissue kepada terdakwa kemudian terdakwa menimbang sabu tersebut dan beratnya 10 gram kemudian terdakwa mengambil 2 gram untuk diserahkan kepada saksi RACHMAT FAUZI (dilakukan penuntutan secara terpisah) RACHMAT FAUZI sedangkan sisanya sebanyak 8 gram terdakwa bagi menjadi 4 poket dengan berat masing-masing 2 gram selanjutnya 1 poket berisi 2 gram terdakwa serahkan saksi RIYAN PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara bertemu di rumah saksi RIYAN PURNOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan Raya Tanggul Gang Makam Kecomayan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo kemudian 2 poket berisi 4 gram terdakwa serahkan APUNG (belum tertangkap) dan sisanya 1 poket seberat 2 gram terdakwa bawa sendiri dengan maksud terdakwa jual sendiri.

Bahwa selanjutnya sekira jam 18.00 WIB, AJIZ (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira jam 20.00 WIB datang Anggota Kepolisian Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing + 0,30 gram, + 0,37 gram, + 1,32 gram (ditimbang dengan plastiknya, 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa pakai sabu dengan berat + 1,94 gram (ditimbang dengan pipetnya), 2 buah bandel plastik klip kecil yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



masih kosong, 1 buah timbangan elektrik, Uang tunai sebesar rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP merk OPPO dengan nomer simcard 0851-9869-9835.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 01220/NNF/2025 Tanggal 17 Februari 2025 yang ditandatangani oleh HANDI PURWANTO,S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHAYA,A.Md, selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor 03169/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 1,105 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti dengan nomor 03170/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,119 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti dengan nomor 03171/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,079 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang bukti dengan nomor 03172/2025/NNF berupa 1 (satu) bua piet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto + 0,025 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hedjen Oktianto,Sh, Saksi Ivon Karsingki, Saksi Rachmat Fauzi dan saksi Riyan Purnomo serta keterangan terdakwa didepan persidangan menerangkan tujuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Hedjen Oktianto,SH dan Saksi Ivon Karsingki serta keterangan terdakwa didepan persidangan menerangkan sudah 2 kali membeli Narkotika jenis sabu dari Roni.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ☐ 3 bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing-masing + 0,30 gram, + 0,37 gram, +1,32 gram. Selanjutnya ditotal berat menjadi 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram dan total berat bersih / netto 1,303 gram.
 - ☐ 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa pemakaian shabu yang ditotal berat beserta pipet kacanya 1,94 gram.
 - ☐ 2 buah bandel plastik klip kecil yagn masih kosong.
 - ☐ 1 buah timbangan elektrik.
 - ☐ 1 buah hp merk OPPO dengan nomer simcard 0851-9869-9835.
 - ☐ 1 buah bungkus plastik bekas popok, sebagai hasil maupun alat kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut diatas akan dirampas untuk dimusnahkan;
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Akan dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda

f C-



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika.
- terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang. R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch. Fatchur Roziqin Bin Muhammad Ilyas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 3 bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor masing-masing + 0,30 gram, + 0,37 gram, +1,32 gram. Selanjutnya ditotal berat menjadi 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram dan total berat bersih / netto 1,303 gram.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2025/PN Sda



- ☐ 1 buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa-sisa pemakaian shabu yang ditotal berat beserta pipet kacanya 1,94 gram.
- ☐ 2 buah bandel plastik klip kecil yagn masih kosong.
- ☐ 1 buah timbangan elektrik.
- ☐ 1 buah hp merk OPPO dengan nomer simcard 0851-9869-9835.
- ☐ 1 buah bungkus plastik bekas popok

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ☐ Uang tunai sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H. dan Paul Belmando Pane, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Arrahman, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Eka Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

KADARWOKO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YUDHA ARRAHMAN, S.Kom.